



АО "КОРПОРАЦИЯ "ГЛОРИЯ ДЖИНС"

Юр. адрес: 3344090, Ростов-на-Дону, Р/сч 40702810952000100663 ИНН 6166034397, Тел. (863) 2-618-901,
пр. Стачки 184. в Юго-Западном Банке Сбербанка России, ОКПО 46551018, Факс (863) 2-618-902 Офис: 344090, Ростов-на-Дону,
БИК 046015602 ОГРН 1026104032283 пр. Стачки 184. к/сч 30101810600000000602

07.04.2026 Исх.

№ 9

В ответ на запрос о применимости «Протокола об Общих условиях поставок товаров из СССР в Китайскую Народную Республику и из Китайской Народной Республики в СССР», подписанного 13 марта 1990 года в г. Пекине, к договору поставки между Закрытым акционерным обществом «Корпорация «Глория Джинс» (покупатель) и компанией-резидентом Гонконга Фаст Ист Интернэшнл Лимитед, сообщаем следующее.

Указанный Протокол представляет собой международное соглашение, заключённое между Союзом Советских Социалистических Республик и Китайской Народной Республикой, регулирующее условия поставок товаров между уполномоченными внешнеторговыми организациями указанных государств.

Вместе с тем, в рассматриваемой ситуации положения данного Протокола не подлежат применению по следующим основаниям:

1. Отсутствие субъектного состава

Протокол регулирует отношения исключительно между субъектами СССР (в настоящее время — Российской Федерации как правопреемника) и Китайской Народной Республики. Компания-продавец является резидентом Гонконга, который обладает статусом специального административного района Китайской Народной Республики и не является самостоятельной стороной указанного международного соглашения.

2. Нераспространение международного договора на территорию Гонконга

В соответствии с международной практикой и положениями Основного закона Гонконга, международные договоры Китайской Народной Республики применяются к территории Гонконга только при условии их прямого распространения Центральным народным правительством КНР. Сведения о распространении действия Протокола от 13.03.1990 г. на территорию Гонконга отсутствуют.

3. Диспозитивный характер применения Протокола

Даже в отношениях между российскими и китайскими организациями положения указанного Протокола применяются, как правило, при наличии прямой отсылки к нему в договоре. В рассматриваемом договоре такая отсылка отсутствует.

4. Свобода договора и выбор применимого права

В соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации и общепризнанными принципами международного частного права, стороны

внешнеэкономического договора вправе самостоятельно определить применимое право. В заключённом договоре стороны согласовали Шанхайский Международный Арбитражный Центр (SHIAC), что исключает применение иных условий, не включённых в договор.

На основании изложенного, положения Протокола от 13 марта 1990 года не подлежат применению к договору поставки между «Корпорация «Глория Джинс» и компанией-резидентом Гонконга.

Просим учитывать изложенную позицию при рассмотрении соответствующего вопроса.

Руководитель отдела логистики ввоза

Рыбальченко С.Г.

